

1500062-49.2020.8.26.0168
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA
Comarca: Dracena
Foro: Foro de Dracena
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 01/02/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Denunciado:
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.
Segundo a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Dracena
Foro de Dracena
Juizado Especial Cível e Criminal
Avenida Presidente Vargas, 274, Dracena - SP - cep 17900-000

1500062-49.2020.8.26.0168 - lauda
S E N T E N Ç A

Processo nº:
1500062-49.2020.8.26.0168
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Denunciado:
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2020, por volta das 14h10min, na Estrada Iguazu, zona rural da cidade de Ouro Verde/SP, o acusado trazia consigo, para consumo pessoal e de terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, com peso total igual a 9,51 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relatório dispensado, nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme disposição do artigo 30 da Lei nº 11.343/06, a pena abstrata prevista para a espécie prescreve em dois anos.

Os fatos ocorreram no dia 14 de janeiro de 2020 e, até a presente data, não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, uma vez que a denúncia ofertada ainda não foi recebida.

Portanto, entre aquela data até hoje já se passaram mais de dois anos, motivo pelo qual, o poder-dever de punir do estado está obstado pela ocorrência da prescrição que se deu no dia 13 de janeiro de 2022.

Com esses fundamentos, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, do Código Penal,

c/c artigo 30 da Lei nº 11.343/2006, julgo extinta a punibilidade do denunciado CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração com comunicação à autoridade policial, caso tal providência não tenha sido adotada.

Cancele-se a audiência designada nos autos.

Honorários na forma do convênio.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 01/02/2022.

ALINE TABUCHI DA SILVA

JUÍZA DE DIREITO